

[별첨] 대표성 관련 문구 발췌

2026. 10. 1.자 내용증명(발신: 박상남 → 수신: 정읍시 감곡면 환경개선위원회 위원장 박철용)의 별첨

아래 문구는 귀 위원회와 5개 마을 이장, 순정축협이 작성하거나 서명한 문서에서 원문 그대로 옮긴 것입니다. 이장들이 각 마을을 대표했거나, 대표 행위로 볼 수 있는 부분입니다.

① 2022. 7. 22. 「5개 부락 협의체 합의문」

번호	원문 문구	대표성으로 볼 수 있는 이유
1	「…악취저감 문제 해결을 위한 5개 부락 협의체 합의문」 (제목)	이장들의 모임을 "부락 협의체"로 명명
2	참석자 (동곡마을이장/진교마을이장/횡릉마을이장/진농마을이장/원삼마을이장/감곡면환경개선위원장/…)	개인이 아닌 "○○마을이장" 직함으로 참석
3	"만약 5개 부락 대표인 이장단에서 합의한 내용을 수용하지 않는다면 … 집단으로 실행행사를 다하기로 결의하였다."	이장단 = 5개 부락의 대표라고 직접 기재
4	"원삼마을, 동곡마을, 횡릉마을, 진교마을, 진농마을 5개 부락 협의체를 환경개선위원회 위원장에게 위임하여 … 관리 감독권을 주기로 한다." (개선요청 2)	마을 이름을 걸고 권한을 위임
5	"시설을 확장할 경우 반드시 5개부락 협의체 대표인 환경개선위원장과 합의하여…" (개선요청 4)	협의체가 위원장을 대표로 세움
6	"인근 5개마을 합의체인 환경개선위원회 위원장에게 분기1회 검사자료와 함께 보고" (세부내용 9)	위원회 = 5개 마을 합의체
7	"5개 부락 협의체인 환경개선 위원회 운영비 후원" (상생방안 4)	후원금을 협의체 자격으로 받음
8	"지도, 관리를 5개 부락 주민 협의체를 대표하는 환경개선 위원회 위원장에게 위임 하였으며" (최종 합의문)	주민 전체를 대신한 위임으로 읽힘

② 2023. 1. 8. 위원회 → 순정축협 「개선 이행 요청」

번호	원문 문구	대표성으로 볼 수 있는 이유
9	"동곡마을.횡릉마을.원삼마을.진교마을.진농마을 이상 5개 마을과 마을기업자연가를 대표해서 아래와 같이 개선점을 정식으로 요청 하는 바입니다."	5개 마을 대표를 직접 선언
10	발신 표기: "정읍시감곡면환경개선위원회 위원장 박철용 (동곡마을.횡릉마을.진농마을.원삼마을.진교마을. 마을기업자연가)"	마을 이름을 연명하여 발송
11	"2) 감곡면 5개 마을과 환경개선 위원회 상생 협의안"	상생 협의 당사자 = 5개 마을
12	첨부: "5개 부락 협의 결의안 회의 사진", "감곡면 환경 개선위원회 발족 결의안"	마을 단위 결의를 근거로 제출

③ 2023. 1. 17. 순정축협 → 위원회 「향후개선 운영계획」

번호	원문 문구	대표성으로 볼 수 있는 이유
13	"해당 개선사항은 인근 5개마을 대표로 구성된 환경개선위원회에 분기1회 검사자료와 함께 보고"	축협도 "5개 마을 대표로 구성된" 단체로 인정
14	"5개마을 협의체인 감곡면환경개선위원회 운영비 후원(이사회 의결후 집행예정)"	지급하는 쪽도 협의체에 준다고 기재
15	"제반사항은 5개부락 협의체 환경개선 위원장과 협의하여 진행"	협의 상대 = 5개 부락 협의체
16	"위 2항인 감곡면 5개마을과 환경개선위원회 상생협약안이 ... 원만한 합의가 이루어지면"	상생협약 상대방 = 5개 마을

④ 2023. 1. 30. 「자연순환농업 추진 공동협약서」

번호	원문 문구	대표성으로 볼 수 있는 이유
17	서명란: "동곡마을이장 강길호 / 횡릉마을이장 조방용 / 석점마을이장 강용진 / 진농마을이장 이근노 / 원삼마을이장 김봉식"	마을이장 직함으로 서명·날인
18	"감곡면환경개선위원회 관할 마을 경종농가에 공급하여..." (제2조)	위원회가 마을들을 "관할"한다고 표현
19	"...농업환경 보전과 주민생활권보호...에 기여할 수 있도록 상호 적극 협력한다." (제4조)	주민 전체의 권리를 다루는 약속

⑤ 참고: 2026년 답변서의 반대 취지 문구

번호	원문 문구	대표성으로 볼 수 있는 이유
가	"환경개선위원회는 ... 주민들이 자발적으로 구성한 민간 공동체입니다." (2026. 9. 21. 위원회 답변서)	2023년까지의 문구와 상반
나	"환경개선위원회는 모든 주민의 법률상 대표자가 아니며, 주민 개개인의 손해배상청구권을 대신 행사하거나 포기하기 위하여 구성된 단체도 아닙니다." (2026. 9. 22. 순정축협 답변서)	축협 스스로 대표성 부정

※ 진교마을은 2022년 합의문과 2023. 1. 8. 요청서에는 포함되어 있으나, 2023. 1. 30. 협약서 서명란에는 없고 석점마을이 서명하였습니다.